

1500303-12.2020.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecente ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como "ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, . - Jardim América

CEP: 17605-900 - Tupã - SP

Telefone: (14) 3496-8033 - E-mail: tupacr@tjsp.jus.br

1500303-12.2020.8.26.0592 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 14 de setembro de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1500303-12.2020.8.26.0592

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN CRISTIAN LABADESSA DE ALMEIDA

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de ALAN CRISTIAN LABADESSA DE ALMEIDA, por supostamente ter praticado os fatos descritos na denúncia:

"Consta do incluso INQUÉRITO POLICIAL que, no dia 21 de dezembro de 2020, por volta das 22h36min, na Vicinal Aviador Julio Dualibi, Vila Ricardo, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP, ALAN CRISTIAN LABADESSA DE ALMEIDA, qualificado às fls. 06/07, trazia consigo, para posterior entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 20 (vinte) eppendorff's contendo cocaína, com peso líquido de 4,22 gramas (peso bruto 18,39g) - cf. auto de exibição e apreensão de fls. 12/13; laudo pericial provisório de substâncias entorpecentes de fls. 18/20 -, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A referida substância causa dependência psíquica e consta da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à portaria SVS/MS 344/98.

O acusado resolveu praticar o crime de tráfico de drogas nesta cidade. Para tanto, as substâncias ilícitas eram adquiridas de fornecedor não identificado, mantidas em seu poder e, após, comercializadas ao consumo de terceiros.

Consta que, por ocasião dos fatos, policiais militares em patrulhamento de rotina

pela Rua Clóvis de Oliveira, avistaram o veículo KADETT, placas CDW-1412, de Tupã/SP, conduzido pelo denunciado (que trafegava com velocidade incompatível para o local), e deram ordem de parada. Contudo, o acusado não obedeceu a ordem e empreendeu fuga.

Então, os policiais militares iniciaram perseguição ao veículo e, ao chegarem na estrada Tupã/Queiroz, defronte ao Conjunto Habitacional João Paulo II, ALAN CRISTIAN parou o carro e fugiu a pé, sendo perseguido por um dos policiais. Durante a fuga o denunciado pulou o muro e ingressou em uma residência e, na sequência, pulou o muro em direção a outra casa, mas, após apoio de outra viatura, os policiais lograram deter o acusado.

Segue que os policiais militares ao realizarem busca no interior do veículo conduzido pelo denunciado, localizaram 20 eppendorf's de cocaína, parte acondicionadas no interior de uma boneca e o restante caídas no assoalho do carro. A droga foi apreendida (fls. 12/13) e submetidas a exame pericial revelou que se tratava de COCAINA (fls. 18/20).

Laudo definitivo será apresentado posteriormente.

Assim, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da prisão e da apreensão da droga, denotam que os entorpecentes seriam destinados a posterior entrega ao consumo de terceiros".

O réu foi preso em flagrante (fl. 01).

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 47/53).

A denúncia foi recebida em 28/06/2022 (fls. 206/209).

Concedida liminar em sede do Habeas Corpus nº. 2006582-50.2021.8.26.0000 pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 94/95).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação. Não foi concedida absolvição sumária (fls. 200/201).

Na audiência de instrução e julgamento, nesta data, foram ouvidas a testemunha(s), sendo, após, interrogado o réu.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação e a Defesa pugnou pela desclassificação e, subsidiariamente, pela absolvição.

Após alegações finais orais gravadas via audiovisual, passei à sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência de fls. 09/11; auto de prisão em flagrante de fl. 01; auto de apreensão de fls. 12/13; laudo pericial de fls. 18/20; bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A testemunha Valderley Brito Moura, policial militar, em seu depoimento judicial, relatou que estavam em patrulhamento e perceberam um veículo em alta velocidade. Fizeram um acompanhamento e o carro enguiçou na vicinal. O réu saiu do veículo e adentrou em uma casa. Conseguiram deter o réu. Encontraram drogas no veículo. Aparentemente era cocaína, aproximadamente 20 invólucros. As drogas estavam no banco e no assoalho do veículo, e no interior de uma boneca.

A testemunha Marcelo De Carvalho Dutra, policial militar, em seu depoimento judicial, relatou que estavam em patrulhamento e suspeitaram de um veículo Kadet em alta velocidade. Tentaram realizar abordagem e o réu empreendeu fuga. Em certo momento, na vicinal, o veículo enguiçou e o réu se evadiu a pé. Chamaram apoio. O réu entrou em uma casa. Conseguiram fazer a prisão. Com o réu nada foi encontrado. No veículo encontraram 20 invólucros de cocaína. O réu negou a posse da droga. As drogas estavam no banco e no assoalho do veículo, e no interior de uma boneca. Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de

Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013. É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

Interrogado judicialmente, o réu confessou, em parte, os fatos, mas negou o crime de tráfico de drogas. Disse que tinha comprado 19 porções de cocaína para uso pessoal. Fugiu em razão de não possuir habilitação.

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que o acusado cometeu o crime pelo qual foi denunciado.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade, denotam, às claras, sua predisposição: entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006.

No caso em tela na posse do acusado foram encontrados 20 (vinte) eppendorf's contendo cocaína, com peso líquido de 4,22 gramas (peso bruto 18,39g) cf. auto de exibição e apreensão de fls. 12/13; laudo pericial provisório de substâncias entorpecentes de fls. 18/20.

Ademais, se foi apurado que o acusado realizava tráfico de drogas nesta Cidade. Os policiais militares policiais militares, em patrulhamento de rotina pela Rua Clóvis de Oliveira, avistaram o veículo KADETT, placas CDW-1412, de Tupã/SP, conduzido pelo denunciado (que trafegava com velocidade incompatível para o local), e deram ordem de parada. Contudo, o acusado não obedeceu a ordem e empreendeu fuga. Então, os policiais militares iniciaram perseguição ao veículo e, ao chegarem na estrada Tupã/Queiroz, defronte ao Conjunto Habitacional João Paulo II, ALAN CRISTIAN parou o carro e fugiu a pé, sendo perseguido por um dos policiais. Durante a fuga o denunciado pulou o muro e ingressou em uma residência e, na sequência, pulou o muro em direção a outra casa, mas, após apoio de outra viatura, os policiais lograram deter o acusado. Segue que os policiais militares ao realizarem busca no interior do veículo conduzido pelo denunciado, localizaram 20 eppendorf's de cocaína, parte acondicionadas no interior de uma boneca e o restante caídas no assoalho do carro. A droga foi apreendida (fls. 12/13) e submetidas a exame pericial revelou que se tratava de COCAINA (fls. 18/20).

As circunstâncias do flagrante são compatíveis com o tráfico de drogas, o que comprova a mercancia perpetrada pelo réu. Inequivoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos.

Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecente ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como "ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de tráfico.

É neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00020744320158260441 SP 0002074-43.2015.8.26.0441, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2020, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/12/2020; TJ-SP - APR: 00662402520178260050 SP0066240-25.2017.8.26.0050, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 19/01/2021, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/01/2021.

O termo drogas representa um branco a ser preenchido por norma específica. A

Portaria SVS/MS n. 344/1998, em seu anexo, traz a lista de substâncias entorpecentes. Verifico que as substâncias apreendidas (cocaína) constam no rol. Portanto, se enquadra no conceito de droga. O crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo e alternativo; a incidência em apenas uma das condutas nele enumeradas para configura a prática delitiva.

Se da prova judicial denota-se a ocorrência de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, a condenação por prática do tráfico de drogas é imperativa, satisfeitas a autoria e materialidade.

O réu foi preso em posse de 20 (vinte) eppendorf's contendo cocaína, com peso líquido de 4,22 gramas (peso bruto 18,39g), cf. auto de exibição e apreensão de fls. 12/13; laudo pericial provisório de substâncias entorpecentes de fls. 18/20. Atitude suspeita trata-se de percepção que, pela prática policial, se realiza tanto pela experiência que possuem na atividade, quanto por elementos não ostensivos, que, muitas vezes, obtêm da visualização do cenário indicado, tais como o local onde houve a abordagem (se é onde comumente ocorrem crimes) e comportamento do réu logo ao se deparar com os agentes. No caso em tela, os policiais militares suspeitaram de um veículo em alta velocidade, sendo que, em acompanhamento, o réu empreendeu fuga.

Ademais, parte da droga estava escondida dentro de uma boneca (fls. 14/16), demonstrando a intenção do réu em ocultar as drogas de uma eventual abordagem policial.

Incabível a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas. Pelas circunstâncias do caso concreto verifico que a conduta do réu se enquadra no artigo 33, caput da Lei de Drogas, e não no artigo 28. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal o Juiz deverá analisar os requisitos do § 2º do artigo 28da Lei de regência. No caso em tela, verifico que houve apreensão de considerável quantidade de entorpecente, os entorpecentes estavam condicionados e embalados para a venda, e o réu empreendeu fuga no momento da abordagem policial. Razão pela qual não há como se proceder à desclassificação. É neste sentido o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP -

APR:00080935920178260291 SP 0008093-59.2017.8.26.0291, Relator: Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Data de Julgamento: 20/02/2020, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020; TJ-SP - APR: 15031182420188260536 SP1503118-24.2018.8.26.0536, Relator: Gilberto Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 01/10/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/10/2020; TJ-SP - APR: 00012106020178260594 SP 0001210-60.2017.8.26.0594, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 26/02/2019, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/03/2019.

O acusado era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que o acusado cometeu a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

Primeira fase: Foram apreendidas 20 (vinte) eppendorf's contendo cocaína, com peso líquido de 4,22 gramas (peso bruto 18,39g), cf. auto de exibição e apreensão de fls. 12/13; laudo pericial provisório de substâncias entorpecentes de fls. 18/20. Sendo assim, a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, haja vista o alto poder de dependência que estas drogas geram, conduzem no aumento da pena-base, com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas. Razão pela qual aumento a pena em 1/6 e fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Segunda fase: Há incidência da atenuante da menoridade, nos termos do artigo 65, inciso I, do Código Penal, posto que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos.

Portanto, diminuo em 1/6 e fixo a pena em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa. Terceira fase: Concorre uma causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. Verifico que o réu é primário, possui bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, tampouco integra organização criminosa. Razão pela qual a aplicação da minorante do tráfico privilegiado é medida de rigor. Pelas circunstâncias do caso concreto, a pena deverá ser reduzida em 1/6 a 2/3.

O legislador não estipulou qual seria o critério para fixar o quantum da redução, portanto, cabe ao Magistrado a estipulação. Neste caso, entendo que devem ser analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, especialmente, o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.

A cocaína, substância apreendida nos autos, possui natureza psicoativa euforizante (estimulante), preparada à base da mistura da pasta de cocaína com bicarbonato de sódio. Ademais, a alta na criminalidade, mormente os delitos contra o patrimônio, está intimamente ligada ao aumento no consumo deste tipo de droga.

No caso não há que se falar em bis in idem, pois na primeira fase foi levada em consideração a natureza e a quantidade de droga apreendida, sendo que na terceira fase leva-se em consideração a lesividade que a droga causa à sociedade e à integridade física dos usuários. Neste sentido: TJ-SP - APR: 00747173720178260050 SP0074717-37.2017.8.26.0050, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 03/04/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/04/2020; 00010771420168260542 SP 0001077-14.2016.8.26.0542, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 28/06/2018, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/07/2018; APL: 00001088320178260632 SP 0000108-83.2017.8.26.0632, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 14/02/2019, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/02/2019.

Assim, considerando a nocividade e a lesividade das drogas apreendidas (cocaína), em razão do alto poder destrutivo e viciante, reduzo a pena na fração mínima, qual seja, em 1/6.

Portanto, com base nas circunstâncias do caso concreto, diminuo a pena provisória em 1/6 e fixo a pena em 04 anos e 02 meses de reclusão, e 416 dias-multa.

Fixo o valor do dias-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica dos réus, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

Fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º do CP.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR ALAN CRISTIAN LABADESSA DE ALMEIDA, como incurso nas sanções do art. 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 04 anos e 02 meses de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto, e 416 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Deixo de decretar a prisão preventiva, pois ausentes os requisitos.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Proceda-se à destruição do restante da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da lei 11343/06.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP;

Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Sentença lida e publicada em audiência, saindo as partes dela intimadas.

Tupã, 14 de setembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA